

1501999-03.2020.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2006526/2020 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 6045625 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 36/20/106 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 6181/19/103 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY DOS SANTOS EMILIANO DA SILVA

Juiz de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501999-03.2020.8.26.0554 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501999-03.2020.8.26.0554 - Controle 134/2020

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2006526/2020 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 6045625 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 36/20/106 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 6181/19/103 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY DOS SANTOS EMILIANO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Lucas Tambor Bueno

Vistos.

WESLEY DOS SANTOS EMILIANO DA SILVA está sendo processado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e art. 311, caput, ambos do Código Penal porque, segundo o Ministério Público, em data de 21 de novembro de 2019, por volta das 20h10min, na Rua Amparo, altura do nº 54, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com JOÃO PAULO APARECIDO OLIVEIRA (processo sentenciado), subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta

Honda/CG 160 Start, placa FVG 4339, pertencente à vítima Bruno Aizza da Silva.

Consta ainda da denúncia que, em período e local não identificados, entre o dia 21 de novembro de 2019, por volta das 20h10min, e o dia 13 de dezembro de 2019, por volta das 19h45min, o acusado adulterou sinal identificador da motocicleta acima mencionada.

Recebida a denúncia (fls. 214/215), o réu foi citado por edital (fls. 275/276) e o processo acabou suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 312).

Determinado o prosseguimento do feito (fls. 347), o acusado foi citado (fls. 346) e apresentou resposta escrita (fls. 377/385). Não sendo caso de absolvição sumária (fls. 390), houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 357/358), oportunidade em que foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada pela acusação. O réu foi interrogado.

Não havendo requerimento de diligências outras, a instrução processual foi encerrada.

Em debates, tanto o Ministério Público quanto a defesa requereram a absolvição do réu por insuficiência de provas.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

O réu negou a prática dos fatos, relatando que adquiriu a motocicleta desconhecendo a origem ilícita dela.

A vítima por sua vez, ao prestar declarações, confirmou o roubo, contudo deixou salientado que não tem condições de reconhecer o réu como autor do delito.

É certo que o policial civil Alessandro Humberto Conforto relatou que o réu foi surpreendido em poder da moto pela polícia militar e conduzido ao distrito policial, local em que foi reconhecido pela vítima como autor do delito.

O depoimento do policial consiste em indício de autoria contra o réu, porém como este não foi reconhecido pela vítima o conjunto probatório é frágil para a prolação de decreto condenatório contra ele.

Logo, por serem frágeis as provas produzidas, a absolvição é a medida de rigor, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu WESLEY DOS SANTOS EMILIANO DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

Transitada esta sentença em julgado archive-se.

P.R.I.C.

Santo André, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA